

Записка юристу: легализация производства микроцемента

ИП Мясоедов А.В., Минский район. Действующая студия отделки romanovdecor.by. Планируется собственное производство декоративного покрытия «микроцемент» под своей торговой маркой.

Что за продукт

Двухкомпонентное декоративно-защитное покрытие для полов и стен внутри помещений. Наносится слоем 1-2 мм, финишируется полиуретановым лаком.

Изготавливается смешиванием покупных компонентов:

- связующее — вододисперсионная двухкомпонентная эпоксидная смола (промышленный материал, обращается на рынке ЕАЭС со своими документами о соответствии), код ТН ВЭД 3907 30 000 9;
- минеральные наполнители — кварцевый песок и кварцевая мука;
- реологическая добавка, код ТН ВЭД 3402 90 100 8.

На 1 кг смолы около 900 г наполнителей.

Где мы сейчас

1. Направили запрос в РУП «Стройтехнорм» (орган по сертификации).
2. Получили ответ № 07-03-04/78 от 24.08.2026 (приложен).
3. Нашли перечень стандартов Постановления № 70 и убедились, что оба применимых СТБ в нём есть (приложен, с указанием позиций).

Что уже установлено документально

• Микроцемент подпадает под ТР 2025/013/ВУ «О безопасности строительных материалов и изделий» (Постановление Совмина от 03.03.2025 № 135), действует с 08.09.2025. Исключение регламента распространяется только на обои и ЛКМ для внутренних работ — нас не касается.

- Подтверждение соответствия обязательно.
- Форма: обязательная сертификация, если применяем госстандарты из перечня Постановления № 70; либо **декларирование на основании технической оценки пригодности**, если стандарты не применяем.
- В перечне № 70 есть оба нужных стандарта:
 - стены — поз. 23.6, СТБ 1263-2001, для внутренних работ обязательны пункты 5.2 (табл. 1, поз. 5, 7, 10), 5.6, 5.8;
 - полы — поз. 25.1, СТБ 1496-2004, пункты 5.2.1 (табл. 1, поз. 2-9, 11), 5.2.2, 6.10.
- Подтверждение соответствия возможно как на партию, так и на серию (прямо указано в ответе Стройтехнорма).
- Вне компетенции Стройтехнорма и требуют отдельного разбирательства:

присвоение кодов ТН ВЭД (ГТК) и санитарно-гигиеническая регистрация по Решению КТС № 299 (Минздрав).

ВОПРОСЫ К ЮРИСТУ

Блок 1. Граница «выпуска в обращение» — главный вопрос

1. Является ли ****применение материала собственного изготовления на собственных объектах в составе отделочных работ**** выпуском продукции в обращение? Мы продаём заказчику работы, а не материал.

Требуется ли в этом случае подтверждение соответствия?

2. Меняется ли ответ, если материал изготовлен не на месте, а заранее, расфасован и хранится на складе?

3. Считается ли выпуском в обращение передача образцов — дилеру на пробу, в лабораторию на испытания, на демонстрационные объекты?

4. С какого момента возникает обязанность: изготовление, фасовка, маркировка, предложение к продаже или фактическая продажа?

Блок 2. Ответственность

5. Конкретные статьи КоАП РБ за реализацию продукции без подтверждения соответствия: размеры санкций для ИП, порядок изъятия, что именно может быть изъято (готовая продукция / сырьё / оборудование).

6. Ответственность покупателя-дилера, реализующего такую продукцию, и наши договорные риски перед ним.

7. Ответственность перед заказчиком-подрядчиком, если объект не примет из-за отсутствия документов на материал.

Блок 3. Форма организации

8. ИП или ООО для производства строительных материалов: есть ли ограничения на производственную деятельность для ИП, влияет ли форма на сертификацию.

9. Нужна ли лицензия либо уведомление о начале деятельности.

10. Требования к производственному помещению и его оформлению (аренда, назначение помещения) для целей сертификации.

Блок 4. Маркировка и документы

11. Как корректно маркировать: «соответствует ТР 2025/013/ВУ» либо «изготовлено по СТБ 1263-2001»? Правильно ли мы понимаем, что вторая формулировка означает самообязывание по всему стандарту (п. 2 ст. 23 Закона № 262-3), тогда как первая ограничивает ответственность пунктами перечня № 70?

12. Обязательный состав маркировки, паспорта качества, документов, сопровождающих партию.

13. Нужно ли разрабатывать собственные ТУ, если идём по СТБ.

Блок 5. Система материалов

14. Возможно ли одно подтверждение соответствия на систему покрытия (грунт + базовый слой + финишный слой + лак), если часть компонентов — покупные материалы с действующими документами? Стройтехнорм этот вопрос в ответе обошёл.

Блок 6. Интеллектуальная собственность

15. Регистрация товарного знака: порядок, сроки, стоимость.

16. Правовые риски использования покупного сырья известного бренда в составе продукта под своей маркой — что можно и чего нельзя указывать в документации и рекламе.

ПРИЛОЖЕНИЯ (передаются юристу)

1. Ответ-Стройтехнорм-07-03-04-78-от-24.08.2026.pdf — ответ органа по сертификации, 2 листа.

2. Перечень-стандартов-Постановление-70-от-03.06.2025.pdf — перечень госстандартов, взаимосвязанных с ТР 2025/013/BY, 62 листа.

Нужные позиции: 23.6 (стр. ~44) и 25.1 (стр. ~46).

3. письмо-СтройТехНорм.md — наш исходный запрос от 04.08.2026, для понимания, что именно спрашивали.

4. Постановление_Совета_Министров_Республики_Беларусь_от_17_12_2001.rtf — в архиве проекта.

Тексты самих СТБ 1263-2001 и СТБ 1496-2004 у нас пока отсутствуют — приобретаются отдельно в Госстандарте.

Ссылки на источники

- ТР 2025/013/BY: https://stn.by/files/tr_2025.pdf
- Перечень взаимосвязанных стандартов: <https://stn.by/standartisation/tr/list>
- Файл перечня № 70: https://stn.by/files/pvs_20250306.pdf

Контакт органа по сертификации

РУП «Стройтехнорм», ул. Кропоткина, 89, Минск, тел. (017) 317-64-65.

Исполнитель ответа: О.З. Шарец, +375 17 326-95-10.

Подписал: заместитель генерального директора по оценке соответствия
Э.Э. Шатило.